

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3343/2541

บริษัทเบสท์ ลัค จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอ  
อ์เรอร์

บริษัทแอ่งโกลอีสต์ซัวร์ตีโบรคเกอร์  
กับพวก

โจทก์  
จำกั  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 848, มาตรา 883

ตาม ป.พ.พ.มาตรา 883 และตามกรรมธรรม์ประกันภัยมุ่งประสงค์จะคุ้มครอง  
วินาศภัยทุกอย่างซึ่งอาจเกิดขึ้นแก่ของที่ขนส่ง ในระหว่างเวลาตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับ  
ของไปจนได้ส่งมอบของนั้นให้แก่ผู้รับตราส่ง คือการคุ้มครองบรรดาความเสี่ยงภัยทั้ง  
หลายที่เป็นการสูญหายหรือเสียหายทุกประเภทที่มีต่อสินค้าที่เอาประกันภัยไว้  
นั่นเองเมื่อปรากฏว่าสินค้าที่โจทก์เอาประกันภัยไว้แก่จำเลยที่ 2 ได้ขนส่งไปถึง  
ประเทศอูรุกวัยอันเป็นจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัย โดยไม่มีการสูญหายหรือเสีย  
หาย และผู้ซื้อก็ได้รับสินค้าไปเรียบร้อยแล้ว แม้ผู้ขนส่งจะได้จ่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อไป  
โดยผู้ซื้อมิได้ชำระราคาสินค้าแก่ธนาคารผู้รับตราส่งก่อนตามที่ตกลงไว้กับโจทก์  
ก็ตาม ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่สินค้าที่เอาประกันภัยสูญหายหรือเสียหายตาม  
เงื่อนไขแห่งกรรมธรรม์ประกันภัย อันจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

ส่วนจำเลยที่ 1 นั้นก็เป็นเพียงนายหน้าชี้ช่องให้โจทก์กับจำเลยที่ 2 เข้าทำ  
สัญญากันเมื่อโจทก์ได้รับกรรมธรรม์ประกันภัยซึ่งระบุชื่อจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกัน  
ภัย และโจทก์ยอมชำระเบี้ยประกันภัยแก่จำเลยที่ 2 แล้ว ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้บอก

ชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งให้รู้ถึงอีกฝ่ายหนึ่งตาม ป.พ.พ.มาตรา 848 แล้วจำเลยที่ 1 จึงไม่  
ต้องรับผิดชอบโจทก์เช่นกัน

ส่วนจำเลยที่ 1 นั้นก็เป็นเพียงนายหน้าซึ่งขอให้โจทก์กับจำเลยที่ 2 เข้าทำ  
สัญญากันเมื่อโจทก์ได้รับกรรมกรรมประกันภัยซึ่งระบุชื่อจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกัน  
ภัย และโจทก์ยอมชำระเบี้ยประกันภัยแก่จำเลยที่ 2 แล้ว ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้บอก  
ชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งให้รู้ถึงอีกฝ่ายหนึ่งตาม ป.พ.พ.มาตรา 848 แล้วจำเลยที่ 1 จึงไม่  
ต้องรับผิดชอบโจทก์เช่นกัน

(ระพินทร บรรจงศิลป-บุญธรรม อยู่พุก-สติดย์ ไพเราะ)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายอภิรัตน์ ลัดพลี  
ศาลอุทธรณ์ - นายคงศักดิ์ วัชรคงศักดิ์

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| แหล่งที่มา           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| แผนก                 |                             |
| หมายเลขคดีแดงศาลชั้น |                             |
| ต้น                  | หมายเหตุ                    |